

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

ASOCIACION DE RESIDENTES DE VILLA CARACOLE INC. Demandante	CIVIL NÚM.: MZ2025CV00270
VS	(SALÓN 306)
JONATHAN RUIZ IRIZARRY JULIA MABEL IRIZARRY TIRADO Demandada	SOBRE: INTERDICTO PRELIMINAR Y PERMANENTE)

MINUTA

En el día de hoy se celebró mediante sistema de videoconferencia una Vista de Interdicto Preliminar y Permanente mediante el sistema de Zoom. A la vista comparece el **Lcdo. Juan Carlos Toro Sepúlveda** en representación de la parte demandante. El **Lcdo. Elvin N. Ojeda Bonilla** comparece en representación de la codemandada Julia Mabel Irizarry Tirado.

A preguntas del tribunal si los abogados están preparados para la vista, el licenciado Toro informa estar preparado para la vista, sin embargo, expresa que falta parte indispensable, el codemandado Jonathan Ruiz Irizarry. Manifiesta que antes de comenzar la vista, dialogó con el licenciado Ojeda ya que iba a solicitar el emplazamiento por edicto. Indica que obra en el sistema una declaración jurada y que el emplazador le entregaría una segunda declaración jurada haciendo constar las gestiones adicionales para conseguir al demandado. Sin embargo, el licenciado Ojeda le expresó que lo va a representar y lo traerá voluntariamente a la jurisdicción. Debido a que estipularon que el licenciado Ojeda traerá voluntariamente al demandado a la jurisdicción, solicita un nuevo señalamiento. Argumenta que las partes dialogaron sobre una posible solución del caso.

Por su parte el licenciado Ojeda reitera lo argumentado por el licenciado Toro. Indica tener la intención de traer al codemandado Ruiz Irizarry y facilitar los procedimientos. Argumenta que en el día de ayer recibió la resolución de su moción presentada y plantea sobre los derechos de sus clientes. Ante la posibilidad de una conversación solicita un señalamiento para estar en el término, para recurrir y poder llegar a una solución entre las partes antes de la vista.

A preguntas del tribunal, el licenciado Ojeda indica que en este momento no representa al codemandado Jonathan Ruiz Irizarry, sin embargo, han dialogado, mañana se reunirán para culminar la contratación y traerlo voluntariamente a la jurisdicción.

Consigna el tribunal que en los casos de injunction estatutario, es importante evaluar que en este caso si se tienen los permisos o no se tienen. Se exhorta a las partes al dialogo, evaluar la evidencia y lograr llegar a un acuerdo.

El tribunal discute con las partes varios aspectos del caso y se determina lo siguiente:

- Se conceden 24 horas al licenciado Ojeda para que someta una moción indicando que somete a la jurisdicción del tribunal al Sr. Jonathan Ruiz Irizarry.
- De no someterse la moción, se solicitarán los emplazamientos por edicto.
- **Por ser fecha hábil para los abogados se señala una Vista de Interdicto Preliminar y Permanente para el 6 de junio de 2025 a las 9:00 am mediante videoconferencia.**

- Se ordena a los abogados para que en o antes del 30 de mayo de 2025, sometan toda la evidencia que utilizarán que será compartida entre las partes.
- De llegar las partes a un acuerdo lo informarán al tribunal.

Sin otro asunto que discutir se excusan a los abogados y las partes con la anuencia del tribunal.

Juez: Hon. Miguel A. López Feliciano
O/DCR
Salón 306
Fecha de la vista: 1 de mayo de 2025
OAT 838 Minuta Civil (Tribunal Primera Instancia)
(Rev. febrero/2008)

Nombre de Alguacil: n/a
Certifico: Lcda. Norma G. Santana Irizarry
SECRETARIA REGIONAL

Por: f/ Diana Mendoza Rodríguez
Secretaria Servicios a Sala
Transcrita en: 2 de mayo de 2025